

Interne Vergabeakte und Vergabekammer

Teilabhilfe und Rückversetzung in die Servicewertung

Vorhaben: Rahmenvertrag mobile Endgeräte 2026

Vermerk zur Teilabhilfe und erneuten Servicewertung

1. Anlass

Bei Vorbereitung der VK-Aktenvorlage zeigte sich, dass die Same-Day-Austauschzusage von NordDevice im Hauptkonzept als Zielwert bezeichnet ist. Erst eine Anlage spricht von einer garantierten Leistung, enthält jedoch einen Vorbehalt für Außenstellen außerhalb des Kerngebiets. Die ursprüngliche Wertungsbegründung unterschied diese Reichweiten nicht.

2. Entscheidung

Die Vergabestelle hebt die Zuschlagsentscheidung intern auf und wiederholt die Wertung des Kriteriums Service für alle Angebote. Es werden keine neuen Angebotsinhalte eingeholt. Zulässig sind nur die Auslegung bereits fristgerecht vorliegender Erklärungen und eine einheitliche Bewertung. Die Vergabekammer und sämtliche Verfahrensbeteiligte werden unverzüglich informiert.

3. Arbeitsmatrix der Neuwertung

Prüffeld	TechLine	NordDevice	erforderliche Aktenhandlung
Austauschzeit Kerngebiet	nächster Arbeitstag	gleicher Tag als Zusage	Fundstelle und Reichweite prüfen
Außenstellen	nächster Arbeitstag	Vorbehalt in Anlage	einheitlich bewerten
Lagerbestand	60 Geräte benannt	80 Geräte benannt	Nachweisstand zum Fristablauf sichern
Eskalationsstufe 3	Funktion benannt, Zeit offen	Funktion und 60 Minuten	Punktebegründung wiederholen

4. Verfahrensfolgen

Der Zuschlag wird vor Abschluss der Neuwertung nicht erteilt. Nach neuer Entscheidung erhalten die betroffenen Bieter ein neues Informationsschreiben nach § 134 GWB mit vollständigen tragenden Gründen. Eine bloße Ergänzung der alten Begründung genügt nicht. Die Vergabeakte hält alte und neue Version getrennt; keine Datei wird überschrieben.